

Villa Carlos Paz, 5 de diciembre de 2011

**Al Señor Presidente
del Concejo de Representantes
de Villa Carlos Paz
Lic. Walter Gispert**
S / D:

Ref: Dictamen N° 009/11

Expediente N° 94677/11: "Crea el Centro Recreativo,
Deportivo y Turístico Bahía del Gitano",
factibilidad de localización del emprendimiento
a través del mecanismo de concertación.

De nuestra mayor consideración:

Habiendo tomado conocimiento de las actuaciones remitidas por la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz el día 31 de octubre de 2011, respecto al punto 263/2011 expediente N° 94677/11 "Crea el Centro Recreativo, Deportivo y Turístico Bahía del Gitano", factibilidad de localización del emprendimiento en la zona sugerida a través del mecanismo de concertación; se devuelve la documentación y se adjunta el correspondiente Dictamen N° 009/11 del Consejo de Planificación Urbano Ambiental.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

DICTAMEN N° 009/11

Tema: Devuelve expediente N° 94677: Proyecto “**Centro recreativo, deportivo y turístico Bahía del Gitano**” Circ. 42 – Sec. 02 – Mz. 53 – Parc. 003 y adjunta dictamen sobre factibilidad de encuadrar el proyecto dentro de los mecanismos de la concertación-Ordenanza 4021

Recomendación:

Se ha estudiado la documentación remitida con relación al caso en cuestión y luego de haber visitado el lugar de emplazamiento del proyecto y consultado la documentación catastral pertinente se analiza lo siguiente:

a. PRESENTACIÓN DEL CASO

1. El proyecto de inversión es impulsado por “Madagascar S.A.” con la firma del señor Oscar Pintos en su condición de Socio Gerente y el anteproyecto de obra sobre la parcela 3 lleva la firma de la arquitecta Silvana Gibert (MP 1-6833) en su condición de proyectista y directora de obra.
2. A fojas 4 a 18 el expediente incorpora la Memoria Descriptiva del emprendimiento donde se consigna que el mismo ocupa una superficie de terreno de **38.958,37 m², como resultado de la suma de las parcelas 03 (17.718,31 m²) más la 06 (21.240,06 m²) y dos gráficos** que abarcan ambas parcelas uno a fojas 16 de sectorización y otro a fojas 18 consistente en una planialtimetría de toma de partido sobre las actividades a desarrollar.
3. Se presentan a nivel anteproyecto sólo las actividades propuestas para localizar sobre la parcela 03 donde es posible observar que la actividad camping se ubica alejada de los bordes de la parcela.

b. MARCO REGULATORIO

1. La **ordenanza N° 5344/10** establece como Áreas de Interés Ambiental (AIA) sujetas a concertación las parcelas correspondientes a la designación catastral Circ. 42 – Sec. 02 – Mz. 53 – Parc. 02, 03, 04, 05,

06, 07, 08 y 09 con frentes a Avenida Cárcano, Avda. Perón y Costanera sobre Río San Antonio, entre las que se encuentra las destinadas al proyecto.

2. La **ordenanza N° 4021/04 en su artículo 4.1.12.2. Proyectos sujetos a concertación obligatoria** incorpora las Áreas de Interés Ambiental (AIA) a la concertación.
3. En la fundamentación de tal designación (AIA) se destaca la falta de áreas vacantes de dimensiones importantes para el desarrollo de proyectos de escala urbana.

c. PROGRAMA URBANO

PROYECTO: Bases para la reestructuración del sector sur de la ciudad

- 1) El sector Sur de la ciudad donde se encuentra localizada el AIA dentro de la cual se ubica la propuesta de la firma Madagascar S.A. integra una franja transversal que vincula la ladera oeste de las Sierras Chicas, con el río San Antonio, dentro de los cuales se propone impulsar y desarrollar articuladamente los siguientes proyectos:
 - i) la recuperación de la Zona de La Cantera para la localización de equipamientos públicos
 - ii) la reciente apertura de la Avenida Costanera sobre el Río San Antonio y la adecuación normativa de sus bordes
 - iii) la regulación de la futura urbanización sobre el borde occidental del río (Ex Estancia Garayzabal) para que se integre con el AIA
 - iv) la conservación de áreas forestadas de interés ambiental
 - v) el traslado del actual depósito municipal de vehículos
 - vi) apertura de nuevos cruces vehiculares y peatonales sobre Avenida Cárcano de manera tal de integrar la plaza y la nueva escuela barrio Los Inquilinos, con el AIA.

d. PROPUESTA A CONCERTAR

1) La actividad de camping dentro del desarrollo integral de la propuesta a concertar se considera factible en tanto se mantenga su localización según indica el anteproyecto presentado.

2) La concertación deberá prever una franja transversal de uso público cuyo deslinde deberá realizarse con los estudios topográficos, ambientales y viales requeridos en estos casos y que incluya la actual cañada de desagüe y posibilite el tránsito vehicular y un paseo verde peatonal. (Ver ANEXO I)

3) Se recomienda solicitar el anteproyecto de las actividades a desarrollar en la parcela 06 y un cronograma tentativo de avance para el conjunto.

4) Solicitar que luego de correr vistas a la firma Madagascar SA, el Concejo de Representantes remita nuevamente las actuaciones al Consejo de Planificación Urbano Ambiental PUA con el fin de avanzar en la evaluación técnica de la concertación

5) Una vez acordado por parte del Concejo de Representantes la concertación con la Empresa, se recomienda someter a Audiencia Pública la aprobación definitiva.

Sin más que agregar se devuelven las actuaciones en 34 fs.

GRAFICO 1
A MODO DE EJEMPLO
(sin escala).





GRÁFICO 2